

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2735/2538

นางสาวปรีดา รongรัตน์ ฯ

โจทก์

นายเชียว รอดสุด

จำเลย

นายเชียว รอดสุด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาในข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาล จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า การที่จำเลยครอบครองที่พิพาททั้งแปลงโดยยังมีได้มีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวม จำเลยจะได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาททั้งแปลงโดยการครอบครองปรักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรตมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 79) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปดำเนินการแบ่งแยกที่ดิน ตามโฉนดเลขที่ 8824 เลขที่ดิน 209 ตำบลลำป่า อำเภอมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ในส่วนของนายเปรมรองรัตน์ให้กับโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเปรมรองรัตน์ถ้าจำเลยไม่ไปดำเนินการให้ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง เจตนาของจำเลย ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 71) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า ยังรับฟังไม่ได้ว่า นายเปรม ยืมเงินจำเลยแล้วยกที่พิพาทตีใช้หนี้กับมอบที่พิพาทให้จำเลยครอบครอง ที่พิพาทเป็นที่ดินมีโฉนดซึ่งจำเลยและ นายเปรม ถือกรรมสิทธิ์รวม การที่จำเลยครอบครองที่พิพาทจึงต้องถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของคนอื่นดังที่โจทก์ นำสืบตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้รับ ที่พิพาทมาจากการตีใช้หนี้ แม้ที่พิพาทจะยังไม่

แบ่งแยกเป็น สัดส่วน แต่จำเลยครอบครองที่ดินโดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็น  
เจ้าของจำเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ แสดงว่าจำเลยเถียงข้อเท็จจริงว่า การครอบครอง  
ของจำเลยเป็นการครอบครองปรปักษ์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว  
ให้ยกคำร้อง

---

คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า ยังรับฟังไม่ได้ว่า นายเปรม ยืมเงินจำเลย  
แล้วยกที่พิพาทดีใช้หนี้กับมอบที่พิพาทให้จำเลยครอบครอง ที่พิพาทเป็นที่ดินมีโฉนด  
ซึ่งจำเลยและ นายเปรม ถือกรรมสิทธิ์รวม การที่จำเลยครอบครองที่พิพาทจึงต้อง  
ถือว่าเป็นการครอบครองแทนเจ้าของคนอื่นดังที่โจทก์ นำสืบตามข้อสันนิษฐานของ  
กฎหมาย จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้รับ ที่พิพาทมาจากการดีใช้หนี้ แม้ที่พิพาทจะยังไม่  
แบ่งแยกเป็น สัดส่วน แต่จำเลยครอบครองที่ดินโดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็น  
เจ้าของจำเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ แสดงว่าจำเลยเถียงข้อเท็จจริงว่า การครอบครอง  
ของจำเลยเป็นการครอบครองปรปักษ์ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว  
ให้ยกคำร้อง

(สมพล สัตยาอภิธาน-ไพศาล รางฆาภู-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น